

Karteikarten Diebstahl mit Waffen und Wohnungseinbruchdiebstahl — Prüfungsschema § 244 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Eigentumsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Grundtatbestand, § 242 I StGB — 1. Fremde bewegliche Sache: Was ist damit gemeint?

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB); beweglich, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden kann; fremd, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht und weder herrenlos noch eigentumsunfähig ist.

KARTE 2 / 9

Grundtatbestand, § 242 I StGB — 2. Wegnahme: Was ist damit gemeint?

Bruch fremden und Begründung neuen, nicht notwendig tätereigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft nach den Anschauungen des täglichen Lebens; Bruch ist die Aufhebung des Gewahrsams ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers — ein Einverständnis schließt die Wegnahme aus.

KARTE 3 / 9

Grundtatbestand, § 242 I StGB — 3. Vorsatz: Was ist damit gemeint?

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Merkmale des Grundtatbestands, insbesondere bezüglich Fremdheit und Wegnahme; er muss im Zeitpunkt der Tathandlung vorliegen.

KARTE 4 / 9

Grundtatbestand, § 242 I StGB — 4. Zueignungsabsicht: Was ist damit gemeint?

Absicht (dolus directus 1. Grades) hinsichtlich der zumindest vorübergehenden Aneignung der Sache oder ihres Sachwerts für sich oder einen Dritten und mindestens bedingter Vorsatz hinsichtlich der dauerhaften Enteignung des Eigentümers. Bloße Gebrauchsanmaßung mit Rückführungswillen genügt nicht.

KARTE 5 / 9

Grundtatbestand, § 242 I StGB — 5. Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung: Was ist damit gemeint?

Objektives Tatbestandsmerkmal: Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn der Täter keinen fälligen, einredefreien Anspruch auf Übereignung gerade dieser Sache hat. Insoweit ist zusätzlich Vorsatz erforderlich; ein Irrtum hierüber ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB.

KARTE 6 / 9

Qualifikationsmerkmale des § 244 I StGB — 1. Waffe oder anderes gefährliches Werkzeug, § 244 I Nr. 1a StGB: Was ist damit gemeint?

Waffe ist ein Gegenstand, der nach seiner Art dazu bestimmt ist, erhebliche Verletzungen von Personen herbeizuführen (Waffe im technischen Sinn, etwa Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen). Anderes gefährliches Werkzeug ist ein Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit geeignet ist, erhebliche Verletzungen zuzufügen; auf einen Verwendungsvorbehalt kommt es nach dem Wortlaut nicht an, weshalb die Reichweite des Merkmals umstritten ist.

KARTE 7 / 9

Qualifikationsmerkmale des § 244 I StGB — 2. Beisichführen: Was ist damit gemeint?

Der Täter führt einen Gegenstand bei sich, wenn er ihn zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen dem Versuchsbeginn und der Beendigung der Tat so in seiner räumlichen Nähe hat, dass er sich seiner jederzeit ohne nennenswerten Zeitaufwand bedienen kann. Ein Verwenden, Ergreifen oder auch nur Sichtbarmachen ist nicht erforderlich; der Täter muss sich des Gegenstands aber bewusst sein.

KARTE 8 / 9

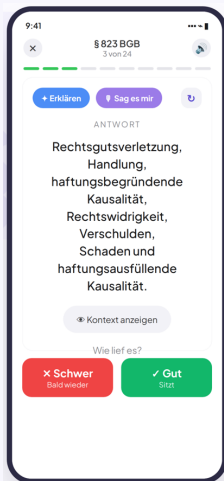
Qualifikationsmerkmale des § 244 I StGB — 3. Sonstiges Werkzeug oder Mittel, § 244 I Nr. 1b StGB: Was ist damit gemeint?

Erfasst sind Gegenstände, die nicht objektiv gefährlich sind, die der Täter aber mit dem Vorbehalt bei sich führt, den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. Erforderlich ist also ein subjektiver Verwendungsvorbehalt; nach der Rechtsprechung scheiden Gegenstände aus, die objektiv völlig ungefährlich sind und deren Wirkung allein auf Täuschung beruht.

KARTE 9 / 9

Qualifikationsmerkmale des § 244 I StGB — 4. Bandendiebstahl, § 244 I Nr. 2 StGB: Was ist damit gemeint?

Der Täter muss als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds stehen. Bande ist der Zusammenschluss von mindestens drei Personen, die sich mit dem Willen verbunden haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbständige, im Einzelnen noch ungewisse Straftaten des Diebstahls oder Raubes zu begehen; die Bandenabrede muss nicht ausdrücklich getroffen werden.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.